

1516240-24.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... de desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso próprio.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de constatação provisório positivo, fls. 27/28 bem como o laudo químico toxicológico, fls. 62/64. Contudo, a prática do tráfico não restou comprovada, não sendo viável, no caso concreto, o édito condenatório apenas porque os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516240-24.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516240-24.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2197292/2019 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 6182767 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO,

5842/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2197292 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO,

5842/19/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EXPEDITO REIS PAIVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

EXPEDITO REIS PAIVA JÚNIOR, qualificado dos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Isso porque, no dia 05 de julho de 2019, por volta das 22 horas, na Avenida Presidente Wilson, altura do nº 1720, Ipiranga, nesta cidade e Comarca de São Paulo, o acusado trazia consigo 31 envólucros de tetrahidrocannabinol (maconha), pesando ao todo 41g (quarenta e um gramas), drogas para o consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado era passageiro do veículo não identificado de placas

CEG-2310 (São Paulo), conduzido pela testemunha Thiago da Silva Andrade que estava acompanhado pela namorada Thamara Oliveira Santos. Na ocasião o denunciado trazia consigo os entorpecentes, conduta desconhecida pelos demais integrantes do automóvel.

No local e hora mencionados, policiais militares em patrulhamento ostensivo visando ao combate do narcotráfico no local dos fatos, visualizaram o citado veículo com três ocupantes, deliberando pela sua abordagem, a qual se demonstrou exitosa. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o motorista Thiago ou com sua namorada Thamara. Porém, EXPEDITO, que estava no banco de trás, admitiu que estava em posse de maconha.

Assim, procedida a nova revista, foi localizada uma sacola plástica contendo 31 invólucros de maconha, bem como R\$ 27,00 (vinte e sete reais) em notas trocadas. Inquirido formalmente, o denunciado admitiu ter comprado a droga em uma favela nas adjacências - onde era mais barato -, para revendê-la posteriormente. Em sede policial, o acusado asseverou que os entorpecentes se destinavam apenas ao consumo próprio.

Oferecida a denúncia de fls. 1/5, foi ela recebida por despacho no dia 12 de fevereiro de 2020 (fls. 162/163). Consequentemente, o acusado foi notificado (fls. 150), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 155/156), subscrita pela defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, redesignou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 2022 (fls. 178/181).

Encontram-se, ainda, nos autos o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 7/10); o auto de exibição e apreensão (fls. 20); o auto de prisão em flagrante (fls. 6); bem como a folha de antecedentes do réu (fls. 31/35; 36; 57), laudo de constatação provisório positivo, fls. 27/28 bem como o laudo químico toxicológico, fls. 62/64.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a desclassificação do crime para o artigo 28 da lei de Tóxicos. A Nobre Defesa acompanhou o pedido ministerial e pugnou, ainda, pela aplicação do artigo 30 da Lei Antitóxicos.

É o relatório.

Decido.

Razão assiste ao douto Promotor de Justiça.

É mesmo o caso de desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso próprio.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de constatação provisório positivo, fls. 27/28 bem como o laudo químico toxicológico, fls. 62/64. Contudo, a prática do tráfico não restou comprovada, não sendo viável, no caso concreto, o édito condenatório apenas porque os policiais mencionaram que por ocasião da prisão, ele teria confessado o crime.

Com efeito, o policial Luciano não se recordou dos fatos mas se recordou da ocorrência. No dia dos fatos estava em patrulhamento normal pela Presidente Wilson e avistaram o veículo que ao perceber a presença da polícia saíram com o carro. Deram ordem de parada e eles pararam. Dois homens e uma mulher saíram de dentro do veículo. Na busca pessoal nada foi localizada mas na vistoria ao veículo encontrou uma sacola com drogas, na parte de trás do veículo, não se recorda se no chão ou no banco. Era o acusado quem se encontrava no banco de trás. Só a droga foi localizada. Foi o parceiro quem fez a busca. O casal declarou que não sabia e Expedito admitiu ser o proprietário da droga e chegaram a discutir com ele. Depois de um tempo o casal acabou confessando que queria comprar para consumo próprio mas o réu admitiu que comprou mais para revender porque ali era mais barato. Não se recorda que tipo de entorpecente era.

Já o policial Washington não se recordou do acusado mas se recordou da ocorrência. Estavam em patrulhamento no local dos fatos, Presidente Wilson, onde há uma comunidade com intenso tráfico de drogas. Se aproximaram e verificaram um veículo com 3 pessoas dentro. Suspeitaram e abordaram. 3 indivíduos dentre, um casal e um rapaz. Dentro do carro localizou o entorpecente, na parte de trás, onde estava Expedito. O casal que estava na frente acabou discutindo com o acusado porque não pretendiam comprar tanta droga. Então Expedito assumiu que comprou a droga para

revenda porque ali era mais barato. Não se recorda o tipo de entorpecente. Não era grande quantidade mas entendeu que era para trafico inclusive porque ele admitiu. Por fim, a testemunha Tiago, declarou que conhece Expedito e no dia o encontrou. Pediu uma carona a testemunha. Ele disse que queria ver o filho. Foram até o local ele saiu e ficou uns 10 minutos. Ficou aguardando com a esposa. Nisso ele entrou no carro e ao saírem, cerca de 200 m foram abordados pela Rocam. Encontrou uma blusa de frio e dentro havia maconha pelo que foi dito pelo policial. Viu o mesmo que esta demonstrado na fotografia de fl. 25, menos o dinheiro. Expedito reconheceu que era dele. A blusa de frio era de Expedito. Depois dos fatos chegou a conversar com ele mas ele disse que era para uso. É usuário de drogas e fuma maconha. Foram até a favela para ele pagar a pensão do filho. O carro era da testemunha. O réu, em seu interrogatório, negou a traficância mas admitiu que o entorpecente seria para uso próprio. A versão do acusado apresentada na data de hoje é a mesma versão que ele apresentou quando foi ouvido na delegacia de policia, fls. 15/16, vejamos

Expedito tem 27 anos. Casado, tem 3 filhos. Trabalha em uma transportadora. Nunca foi processado anteriormente. Usava drogas mas depois destes fatos parou. Saiu da empresa com uma certa quantia, encontrou com Tiago que o levou até o local para que ele pudesse pagar a pensão do filho. Fez o que tinha que fazer e na saída passou na biqueira e comprou o entorpecente apreendido. Comprou ali porque era mais barato e todo o entorpecente, cerca de 30 trouxinhas, seria para seu uso próprio. O dinheiro que foi apreendido era do seu trabalho. Tiago e Tâmara não sabiam de nada. Em momento algum disse que a droga seria para ser vendida. Era usuário de maconha. Comprou 30 trouxinhas de maconha, não passou disso. Tem 10 anos de registro em carteira.

Pois bem.

A diferenciação entre os tipos penais dos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas repousa no elemento subjetivo, isto é, o dolo, sendo que para o crime de tráfico (art. 33) deve ser demonstrada a destinação da droga para a traficância, ao passo que as condutas do artigo 28 exigem prova de que as substâncias entorpecentes se destinam ao consumo pessoal do agente.

Em meu sentir, há dúvida razoável quanto a conduta do réu já que ele disse que a droga seria por ele usada. A quantidade de entorpecente apreendido não destoa da versão do acusado sendo que apenas um tipo de entorpecente foi com ele apreendido. Diante do conjunto probatório, cabível a desclassificação para o porte de entorpecentes, uma vez que comprovado que o réu estava com o entorpecente mas não comprovado que a droga seria, efetivamente, destinada à entrega a terceiros, ou que ele estivesse vendendo a substância.

Note-se que os policiais não presenciaram ato de mercância.

Assim, desclassifico o delito para o previsto no artigo 28, da Lei de Tóxicos, por força do “in dubio pro reo”.

Na sequência, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 30 da Lei de Drogas já que a denuncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2020, fls. 162/163 e de lá para cá, sem causas de interrupção ou suspensão a serem consideradas, já houve o decurso do prazo prescricional – 2 (dois) anos.

Assim sendo, nos termos da fala da Douta Defesa, desclassifico a conduta para uso de entorpecentes. Consequentemente, diante da situação concreta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EXPEDITO REIS PAIVA JUNIOR, qualificado nos autos, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/2006 cc artigo 107, IV, primeira figura, do Código Penal. Publicada em audiência.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA